KAPITOLU 369

ATT DWAR KUMMISSJONI GĦALL-AMMINISTRAZZJONI TAL-ĠUSTIZZJA

Biex jipprovdi għall-għoti ta' setgħat lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u biex jirregola l-proċeduri tal-Kummissjoni msemmija.

(3 ta' Ġunju, 1994)*

L-ATT XI tal-1994, kif emendat bl-Avviż Legali 425 tal-2007 u bl-Att XLV tal-2020 u XIX tal-2021.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir. *Emendat: XIX.2021.13.*

"imġieba ħażina li għandha x'taqsam ma' avukati u prokuraturi legali" tfisser:

(*a*) kull ksur tal-kodiċi jew kodiċijiet ta' etika relattivi għall-professjoni tal-avukati jew prokuraturi legali, skont il-każ;

(*b*) nuqqas serju ta' konformità mal-obbligazzjonijiet ta' kontra l-ħasil ta' flus u kontra l-finanzjar ta' terroriżmu taħt l-Att kontra *Money Laundering* jew ir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu, rapportat lill-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali mill-Korp għall-Analisi ta' Informazzjoni Finanzjarja; Kap. 373. L.S. 373. 01.

(*ċ*) jinstab ħati minn qorti ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika jew ta' serq jew frodi jew li jkun jaf li rċieva proprjetà miksuba minn serq jew frodi jew ta' reat punibbli b'perjodu ta' priġunerija li ma jeċċidix sena (1), bl-eċċezzjoni ta' reati involontarji;;

"ditta legali" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija lilha fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, il-Kodiċi tal-Etika u Mġiba Għall-Avukati u għandha wkoll tinkludi assoċjazzjoni jew soċjetà li tikkonsisti f'impjieg ta' avukati prattikanti; Kap. 12.

"Kodiċi ta' Etika" tfisser kodiċi jew kodiċijiet ta' kondotta magħmulin taħt l-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni li jirregolaw il-kondotta tal-persuni li għalihom japplika l-kodiċi, mal-kollegi, il-qrati, membri ta' professjonijiet oħra u l-pubbliku ġenerali. Il-Kodiċijiet ta' Etika li għandhom isiru taħt l-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni għandhom jagħmlu provvedimenti speċifiċi kontra dawk l-abbużi u dik in-negliġenza kif jista' jitqies meħtieġ li jiġi speċifikat u għandu wkoll jipprovdi li jkun ksur ta' etika li wieħed iġib ruħu b'mod abbużiv jew negliġenti jew b'mod mhux xieraq

**Ara* n-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 365 tat-3 ta' Ġunju, 1994.

għad-dekor, dinjità jew unur tal-kariga jew professjoni tiegħu, jew b'mod li jista' jolqot serjament il-fiduċja li għandhom igawdu dawk il-persuni minħabba l-kariga jew professjoni tagħhom;

"Kummissjoni" tfisser il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja mwaqqfa bis-saħħa tal-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni; u

"sehem" tfisser ammont ta' flus li jiswa daqs wieħed fil-mija tas-salarju li għandu fis-sena l-Avukat Ġenerali hekk kif f'dak iż-żmien jkun stabbilit skont il-liġi.

Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali. *Emendat: XIX.2021.14.*

3. (1) Il-Kummissjoni għandha f'kull żmien ikollha kumitat li jkun magħruf bħala l-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali.

(2) Il-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali għandu jkun magħmul minn:

(*a*) Chairperson maħtur minn fost l-imħallfin irtirati mill-Kummissjoni għal perjodu ta' erba' (4) snin;

(*b*) avukat maħtur mill-Avukat Ġenerali għal perjodu ta' erba' (4) snin;

(*ċ*) avukat maħtur mill-Avukat tal-Istat għal perjodu ta' erba' (4) snin;

(*d*) uffiċjal pubbliku anzjan mill-Ministeru responsabbli għall-ġustizzja li għandu jiġi maħtur mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja; u

(*e*) tliet (3) avukati maħtura mill-Kamra tal-Avukati għal perjodu ta' erba' (4) snin, b'dan li meta l-Kumitat ikun qiegħed jittratta ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mal-professjoni ta' prokuraturi legali, jew li għandhom x'jaqsmu mal-kondotta ta' xi prokuratur legali, tliet (3) prokuraturi legali maħtura mill-Kamra tal-Prokuraturi Legali għandhom joqogħdu minflok it-tliet (3) avukati maħtura mill-Kamra tal-Avukati.

(3) (*a*) Membru tal-kumitat jista' jiġi rikużat u għandu jastjeni fl-istess ċirkostanzi bħal imħallef tal-qrati superjuri.

(*b*) Meta membru jkun ġie rikużat jew ikun astjena, il-President li jaġixxi skont il-ġudizzju tiegħu innifsu biss, jaħtar bħala membru sostitut biex joqgħod fil-kumitat kull fejn hu possibbli, persuna li fil-fehma tiegħu ikollha kemm jista' jkun l-istess kwalitajiet u kwalifiki daqs dak il-membru li jkun qiegħed jiġi sostitwit.

(4) Meta l-membri li għandhom jinħatru taħt is-subartikolu (2)(v) ma jinħatrux fi żmien ġimagħtejn minn meta ssir sejħa għall-ħatra tagħhom mis-Segretarju tal-Kummissjoni, il-ħatra tal-membri msemmija għaldaqshekk issir mill-President ta' Malta li fl-għemil ta' dik il-ħatra jaġixxi skont il-ġudizzju tiegħu nnifsu biss.

(5) (*a*) Il-Kumitat ikun kompetenti f'dawk il-materji li jaqgħu taħt il-funzjonijiet tal-Kummissjoni li għandhom x'jaqsmu mal-kondotta professjonali ta' avukati u prokuraturi legali u mal-

eżerċizzju tal-professjoni tagħhom inġenerali; u

(*b*) Il-Kumitat għandu jkun responsabbli sabiex jissodisfa l-funzjonijiet assenjati lilu taħt it-Titolu V tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

(6) Il-Kumitat għandu jagħme1 rapport lill-Kummissjoni dwar il-konklużjonijiet tiegħu f'kull investigazzjoni jew studju magħmul minnu.

(7) Meta l-Kumitat isib illi jkun hemm imġieba ħażina minn avukat jew prokuratur legali fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu jew permezz ta' ditta legali fis-dispożizzjoni tas-servizzi tagħha, jew issib li avukat jew prokuratur legali ma għadux aktar persuna tajba u xierqa jew meta l-Kumitat isib illi avukat jew prokuratur legali jsofri minn inkapaċità mentali li tista' b'mod serju taffettwa l-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu, hu jista' -

(*a*) jitlob lill-Kummissjoni biex tirrakkomanda lill-Prim Ministru biex jagħti parir lill-President ta' Malta li dak l-avukat jew prokuratur legali jiġi sospiż perpetwament jew għal żmien speċifikat mill-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu; jew

(*b*) jirrakkomanda lill-Kummissjoni li r-reġistrazzjoni ta' ditta legali tiġi sospiża għal dejjem jew għal żmien speċifikat; jew

(*ċ*) jimponi piena pekunjarja, li tinġabar bħala debitu ċivili mis-Segretarju tal-Kummissjoni, ta' mhux aktar minn għaxar ishma; jew

(*d*) iwiddeb l-avukat jew il-prokuratur legali; jew

(*e*) jagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet lill-avukat jew lill-prokuratur legali li jista' jidhirlu xierqa fiċ-ċirkostanzi.

(8) Meta l-kumitat jidhirlu xieraq, hu jista', minkejja kull ħaġa fl-artikolu 8(1), jagħmel pubbliku l-azzjoni li jkun ħa taħt dan l-artikolu.

(9) Il-Kummissjoni, meta jsir appell lilha, jkollha l-istess setgħat *mutatis mutandis* li għandu l-Kumitat taħt is-subartikoli (7) u (8).

4. (1) Fl-eżerċizzju ta' dmirijiethom, il-Kummissjoni u l-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali jkollhom is-setgħat kollha li għandha l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili permezz tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Setgħat. *Emendat: XIX.2021.15.* Kap. 12.

(2) Erba' (4) membri, inkluż iċ-Chairperson, tal-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali jikkostitwixxu *quorum* fil-laqgħat tiegħu. Ħlief kif provdut fl-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni jew f'xi regoli li tista' tagħmel għal dak l-iskop il-Kummissjoni, dak il-Kumitat għandu jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

Setgħa tal-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali li jissorvelja. *Sostitwit: XIX.2021.16.*

5. (1) Il-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali għandu, minn jeddu stess, jew fuq talba tal-Kummissjoni, jew wara li jsir ilment minn persuna, is-setgħa u d-dover li:

(*a*) jinvestiga, jagħmel inkjesta dwar u jiddeċiedi fuq kull imġiba ħażina ta' xi avukat jew prokuratur legali fl-eżerċizzju tal-professjoni jew ta' kwalunkwe ditta legali fid-dispożizzjoni tas-servizzi tagħha fuq ilment li avukat jew prokuratur legali ma għadux persuna tajba u xierqa sabiex jeżerċita l-professjoni tiegħu jew dwar kull inkapaċità ta' avukat jew prokuratur legali fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu minħabba inkapaċità tal-moħħ jew minħabba li d-ditta legali ma tkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili u l-Kodiċi ta' Etika;

Kap. 12.

(*b*) mingħajr ħsara għal kull azzjoni oħra li tista' tittieħed taħt kull liġi oħra, li jimponi pieni dixxiplinarji u li jieħu dik il-miżura oħra li jista' jqis xierqa u kif hemm provdut dwarhom f'dan l-Att.

(2) Kull investigazzjoni jew inkjesta kif imsemmija taħt il-paragrafu (a) tas-subartikolu (1) tista' tinbeda mill-Kumitat biss fi żmien sitt (6) xhur mid-data li fiha l-Kummissjoni, il-Kumitat jew min għamel l-ilment, skont il-każ, isiru jafu b'dik l-imġiba ħażina:

Iżda f'kull każ kull investigazzjoni jew inkjesta kif imsemmija taħt il-paragrafu (a) tas-subartikolu (1) tista' biss tinbeda mhux aktar tard minn ħames (5) snin minn meta tkun saret dik l-imġiba ħażina.

Dritt ta' appell. *Emendat: A.L. 425 tal-2007; XIX.2021.17.*

6. (1) Hemm dritt ta' appell lill-Kummissjoni minn deċiżjoni tal-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali.

(2) (*a*) Sew il-persuna jew id-ditta legali li l-Kumitat jiddeċiedi kontriha kif ukoll il-Kamra tal-Avukati meta l-ilment ikun kontra avukat jew ditta legali, u l-Kamra tal-Prokuraturi Legali meta l-ilment ikun kontra prokuratur legali, għandhom dritt ta' appell lill-Kummissjoni:

Iżda meta appell jiġi dikjarat frivolu jew vessatorju mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' twaħħal penali ta' flus lil min jappella f'ammont li ma jkunx iktar minn għaxar ishma, liema penali għandha tinġabar bħala dejn ċivili mis-Segretarju tal-Kummissjoni.

(*b*) Il-Kummissjoni għandha minn żmien għal żmien tistabbilixxi regoli ta' proċedura għal dawk l-appelli.

(*ċ*) Min isir ilment kontrih jew kontra ditta legali jkollu jedd iħarrek lil min jagħmel l-ilment minbarra d-danni li jistgħu jintalbu taħt xi liġi li tkun fis-seħħ dak iż-żmien dwar telf jew ħsara attwali, il-qorti tista' tagħti lill-persuna jew lid-ditta legali li kontra tagħha jkun sar l-ilment somma ta' mhux iżjed minn erbat elef u sitt mija u tmienja u

ħamsin euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmu (4,658.75) jekk jinstab li l-ilment ikun infondat u jiġi pruvat li jkun sar b'negliġenza kbira, jew b'mod malizzjuż jew vessatorju.

Il-proċedimenti jsiru *in camera*. *Emendat: XIX.2021.18.*

7. (1) Min jilmenta u l-persuna jew id-ditta legali li l-kondotta tagħha tkun qiegħda tiġi investigata għandhom il-jedd li jkunu preżenti waqt li jkun għaddej il-proċess investigattiv kollu, li jipproduċu xhieda li jsostnu l-ilment tagħhom, jew li jsostnu d-difiża, u li jkunu assistiti minn avukat jew prokuratur legali. Sakemm il-persuna jew id-ditta legali li tkun qiegħda tiġi investigata ma titlobx xort'oħra, is-smigħ quddiem il-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali u l-Kummissjoni għandu jsir *in camera*. Ir-rapport għandu jinqara biss fil-pubbliku meta is-smigħ ma jkunx sar *in camera*.

(2) Minkejja id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1), il-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali għandu jibgħat lill-kumitat tal-Kamra tal-Avukati kopja ta' kull deċiżjoni mogħtija minnu fuq ilment kontra avukat jew ditta legali u għandu jibgħat lill-kumitat tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali kopja ta' kull deċiżjoni mogħtija minnu fuq ilment kontra prokuratur legali. Il-Kumitati tal-imsemmija kmamar u kull membru tagħhom għandu, fejn is-smiegħ fuq l-ilmenti ikun *in camera*, jittratta dik l-informazzjoni bħala sigrieta u konfidenzjali.

Setgħat addizzjonali tal-Kummissjoni. *Emendat: XLV.2020.11.*

8. Il-Kummissjoni għandha minbarra l-funzjonijiet mogħtija lilha taħt l-artikolu 101A tal-Kostituzzjoni jew taħt xi liġi oħra, ikollha l-funzjoni u s-setgħat li tagħmel investigazzjonijiet fuq kull imħallef jew maġistrat skont l-artikolu 101B tal-Kostituzzjoni skont l-artikoli 10 u 11.

Proċedura li għandha tiġi adottata taħt l-artikolu 101B tal-Kostituzzjoni. *Sostitwit: XLV.2020.12.*

9. (1) Meta l-Kumitat għall-Imħallfin u l-Maġistrati jirrapporta s-sejbien tiegħu lill-Kummissjoni skont l-artikolu 101B(10)(ċ) tal-Kostituzzjoni, il-Kummissjoni għandha tikkomunika r-rapport tal-Kumitat għall-Imħallfin u l-Maġistrati lill-imħallef jew lill-maġistrat, skont il-każ, u għandu jingħata opportunità raġonevoli li jippreżenta dikjarazzjoni bil-miktub fiż-żmien li jista' jiġi speċifikat mill-Kummissjoni.

(2) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-investigazzjoni neċessarja u tagħmel rapport bid-deċiżjoni tagħha lill-President. Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni jkun jgħid li ma hemmx imġiba ħażina jew li l-imħallef jew maġistrat ma jkollu ebda inkapaċità, ma għandha tittieħed ebda azzjoni oħra dwar dak ir-rapport.

(3) Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni jkun sab li l-imġiba ħażina ġiet ippruvata, il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport bid-deċiżjoni tagħha lill-President li jagħti parir għat-tneħħija tal-imħallef jew maġistrat skont il-każ. Kopja ta' din id-deċiżjoni għandha tingħata lill-imħallef jew maġistrat, skont il-każ.

(4) Il-proċeduri tal-Kummissjoni taħt dan l-artikolu għandhom jinżammu *in camera*. L-imħallef jew il-maġistrat li l-imġiba tiegħu tkun qiegħda tiġi investigata għandu jkollu d-dritt li jkun preżenti

matul il-proċess kollu, li jipproduċi xhieda in sostenn tal-akkużi msemmija fir-rapport tal-Kumitat għall-Imħallfin u l-Maġistrati jew tad-difiża, u li jkun assistit minn avukat jew prokuratur legali.

(5) Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tista' tiġi appellata mill-imħallef jew maġistrat, skont il-każ, skont l-artikolu 101Ċ tal-Kostituzzjoni.

Bord mediku. *Emendat: XLV.2020.13.*

10. (1) Meta jkun allegat li imħallef jew maġistrat ma jkunx jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu minħabba xi inkapaċità fiżika jew tal-moħħ, u din l-allegazzjoni tiġi kontestata, il-Kummissjoni tista' tordna li jsir eżami mediku tal-imħallef jew maġistrat minn bord mediku li jinħatar għal dan il-għan mill-President, u l-imħallef jew maġistrat, skont il-każ, għandu jattendi għal dak l-eżami mediku speċifikat mill-Kummissjoni.

(2) Il-bord mediku għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni fejn jiddikjara jekk l-inkapaċità fiżika jew tal-moħħ teżistix, u jekk teżisti hijiex waħda tali li tirrendi lill-imħallef jew maġistrat inkapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu.

(3) Jekk l-imħallef jew maġistrat jirrifjuta li joqgħod għal xi eżami mediku li l-bord mediku jqis meħtieġ, il-bord għandu jagħmel rapport lill-Kummissjoni fejn isemmi li l-imħallef jew maġistrat ikun irrifjuta li joqgħod għal dak l-eżami, u l-Kummissjoni tista', meta tirċievi dak ir-rapport, tipprezumi li l-imħallef jew maġistrat ikollu dik l-inkapaċità fiżika jew tal-moħħ li tkun qiegħda tiġi allegata fir-rapport tal-Kumitat għall-Imħallfin u l-Maġistrat imsemmi fl-artikolu 10(1).

(4) Id-disposizzjonijiet tas-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw *mutatis mutandis* meta jiġi allegat li avukat jew prokuratur legali ma jkunx jista' jeżerċita l-professjoni tiegħu minħabba inkapaċità tal-moħħ.

Rapporti minn Imħallfin u Maġistrati lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.

11. Kull imħallef u maġistrat li jippresjedi fuq xi qorti għandu sal-ħmistax ta' Jannar ta' kull sena, jagħmel rapport lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li fih jagħti lista tal-kawżi kollha pendenti quddiem il-qorti li fuqha jippresjedi u liema jkunu ilhom hekk pendenti għal ħames snin jew aktar, u jindika f'dak ir-rapport ir-raġuni l-għala kull każ ikun għadu hekk pendenti u ż-żmien li fih l-imħallef jew il-maġistrat, skont il-każ, jistenna li l-istess qorti tkun iddisponiet mill-każ.

Proċedura li għandha tiġi addottata taħt l-artikoli 91 u 91A tal-Kostituzzjoni. *Miżjud: XLV.2020.14.*

12. (1) Meta jingħata avviż fil-Kamra dwar mozzjoni għall-ħemil ta' indirizz lill-President kif msemmi fl-artikolu 91(5) u l-artikolu 91A(5) tal-Kostituzzjoni, l-Ispeaker għandu, mingħajr ma jippermetti li din tingħata xi pubblicità, iżomm il-mozzjoni pendenti, u għandu jirreferi din l-istess lill-Kummissjoni.

(2) Il-mozzjoni għandu jkun fiha akkużi ċari kontra d-detentur tal-kariga li fuq il bażi tagħhom ikunu ser isiru l-investigazzjonijiet. Flimkien mal-mozzjoni, għandha tiġi ppreżentata dikjarazzjoni li turi r-raġunijiet li fuqhom kull waħda minn dawk l-akkużi tkun ibbażata.

(3) Dawk l-akkużi flimkien ma' dik id-dikjarazzjoni għandhom jiġu notifikati lid-detentur tal-kariga u d-detentur tal-kariga għandu

jingħata opportunità raġonevoli li jippreżenta dikjarazzjoni bil-miktub fiż-żmien li jista' jiġi speċifikat mill-Kummissjoni.

(4) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-investigazzjoni neċessarja u tagħmel rapport fuq l-istess lill-Ispeaker. Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni jkun jgħid li m'hemmx imġiba ħażina jew li d-detentur tal-kariga ma jkollu ebda inkapaċità, ma għandha tittieħed ebda azzjoni oħra fil-Kamra dwar dak ir-rapport u ma għandhom isiru ebda proċeduri oħra dwar il-mozzjoni pendenti quddiem il-Kamra.

(5) Jekk ir-rapport tal-Kummissjoni ikun sab *prima facie* li l-imġiba ħażina jew l-inkapaċità tkun pruvata, il-mozzjoni msemmija fl-artikolu 97(2) tal-Kostituzzjoni għandha, flimkien mar-rapport tal-Kummissjoni, tiġi kkunsidrata mill-Kamra.

(6) Jekk wara konsiderazzjoni mill-Kamra, din tkun sodisfatta li l-imġiba ħażina jew l-inkapaċità huma ppruvati u jekk il-mozzjoni tiġi mgħoddija mill-Kamra skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 91(5) jew 91A(5) tal-Kostituzzjoni, allura l-imġiba ħażina jew l-inkapaċità tad-detentur tal-kariga milli jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga titqies li tkun ġiet ippruvata u għandu jiġi ppreżentat mill-Kamra indirizz lill-President li fih tintalab it-tneħħija tad-detentur tal-kariga fl-istess sessjoni li fiha tkun għaddiet il-mozzjoni.

(7) Il-proċeduri tal-Kummissjoni taħt dan l-artikolu għandhom jinżammu *in camera*. Il-membru tal-Kamra li jkun ippreżenta l-mozzjoni u d-detentur tal-kariga li l-imġiba tiegħu tkun qiegħda tiġi investigata għandu jkollhom id-dritt li jkunu preżenti matul il-proċess kollu, li jipproduċu xhieda in sostenn tal-akkużi jew tad-difiża, u li jkunu assistiti minn avukat jew prokuratur legali.

(8) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* fejn ikun allegat li d-detentur tal-kariga mhuwiex kapaċi li jwettaq il-funzjonijiet tal-kariga fuq il-bażi ta' mard korporali jew mentali.